공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2023 - 215 호 2023. 12. 5.

사 건 번 호 2023제감1471

사 건 명 (주)디지털대성의 부당한 광고행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 디지털대성
서울 서초구 방배로 181, 단우빌딩 6~8층
대표이사 ○○○
대리인 담당변호사 ○○○, ○○○○, ○○○, ○○○

심 의 일 2023. 11. 15.

주 문

1. 피심인은 대학수학능력시험 관련 온라인 강의, 교재 등을 판매하면서 출강 강사, 강의에 관하여 다음과 같이 객관적 근거 없이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 광고행위를 다시 하여서는 아니 된다.

가. 광고내용과 직접적 관련성이 없거나 적합하지 않은 설문조사 등을 근거로 특정 강사 및 강의에 대해 '만족도 1위', '성적향상 1위', '추천강사 1위' 등과 같이 성적향상 효과가 우수한 것처럼 광고하는 행위

나. 수강생 수를 실제보다 부풀려 대학수학능력시험 특정 과목 응시자 수보다 수강

생 수가 많은 것처럼 광고하는 행위

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 1. 행위를 함으로써 '표시·광고의 공정화에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 자신이 운영하는 인터넷 홈페이지(www.mimacstudy.com)에 전체화면의 6분의 1 이상이 되는 크기의 팝업 화면을 통하여 4일간 공표하여야 한다. 다만, 팝업창 설정 방식, 공표관련 글자의 크기, 게재 방법 등에 관한 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 166,000,000원

나. 납부기한 : 과징금납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인은 대학수학능력시험 등 대학교 입시를 준비하는 수험생을 대상으로 온라인 강의를 제공하는 사업자로서「표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률」[1] 제2조 제3호에서 정한 사업자에 해당하며, 피심인의 일반현황은 <표 1>과 같다.

1) 2023. 2. 14. 법률 제19226호로 개정된 것을 말한다.

<표 1> 피심인 일반현황

(기준: 각 회계연도 말, 단위 : 백만 원)

설립일	주요업종	연도	자본금	자산총액	매출액	당기순이익
2000. 3. 11.	소프트웨어자문 및 개발공급 등	2020	11,357	112,749	100,643	6,828
		2021	14,873	215,332	176,346	14,087
		2022	14,907	218,255	188,129	15,390

* 심사보고서 소갑 제1호증[2)]

나. 시장구조 및 실태

1) 대입 교육서비스 시장

2 이 사건 관련 시장은 고등학생과 재수생 등을 대상으로 온라인 강의 및 오프라인 학원 서비스를 제공하는 대입 교육서비스 시장이다. 대입 교육서비스 시장은 전통적인 명문 재수학원과 지역별 소규모 보습학원을 중심으로 하는 오프라인 학원 시장과 2000년대 인터넷의 보급과 함께 시작된 온라인 교육서비스 시장으로 구분할 수 있다. 다만, 두 시장 모두 양질의 강사, 교육콘텐츠, 입시관련정보 등이 주된 경쟁요소로서 시장 간 시너지 효과가 발생하므로 피심인을 비롯한 주요 사업자들은 온라인 교육서비스 제공과 오프라인 학원 운영을 동시에 영위하고 있다.

3 대입 교육서비스 시장의 정확한 규모는 파악하기 어렵지만, 사교육 시장 규모를 통해 대략적으로 추정해 볼 수 있다. 2022년 우리나라 고등학생의 사교육비는 약 7조 원 규모이고 매년 그 규모가 커지고 있다.

<표 2> 고등학생 사교육비 총액

(단위 : 억 원)

2020년	2021년	증감률	2022년	증감률
63,482	65,399	3.0%	69,651	6.5%

* 초중고 사교육비 조사 결과(통계청)

2) 이하 심사보고서 '소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

4 사교육 과목별로 보면 2022년 고등학생의 일반교과 사교육비 총액이 5조 9,141억 원이고, 예체능 및 취미·교양 사교육비 총액이 9,307억 원이다. 이 중 일반교과 사교육을 사교육 유형별로 세분해서 보면 개인과외과 1조 641억 원, 그룹과외가 3,700억 원, 학원과외가 4조 2,755억 원, 방문학습지가 66억원, 유료인터넷 및 통신강좌가 1,979억원으로 나타난다.

<표 3> 2022년 교육 과목 및 유형별 고등학생 사교육비 총액

(단위 : 억 원)

예체능 및 취미·교양	일반교과					
		개인과외	그룹과외	학원과외	방문 학습지	유료 인터넷 및 통신강좌
9,307	59,141	10,641	3,700	42,755	66	1,979

* 초중고 사교육비 조사 결과(통계청)

2) 주요 사업자 현황

5 대입 교육서비스 시장에 진입하기 위해서는 '학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률' 제6조에 따라 학원의 설립 및 운영 등에 관한 사항을 교육감에게 등록하여야 한다. 2023년 1월 31일 기준 등록된 학원의 수는 91,423개이고, 이 중 입시, 검정 및 보습 분야로 등록된 학원의 수는 46,521개이다.[3)]

6 다만, 대부분은 지역별 소규모 보습학원이고, 시장 전체적으로는 대형 입시학원이나 온라인 강의제공 시스템을 갖추고 있는 사업자들이 주도하는 과점적 구조를 보이고 있는데, 주요 사업자 현황은 <표 4>와 같다.

(표 삽입을 위한 여백)

3) 나이스 교육정보개방 포털(open.neis.go.kr) 제공 '학원교습소정보_2023년1월31일기준' 데이터셋 참고

<표 4> 대입 교육서비스 시장 주요 사업자 현황

(2022. 12. 31. 기준, 단위 : 백만 원)

사업자명		운영사업	온라인 강의 브랜드	오프라인 학원 브랜드	매출액[4]
메가스터디교육(주)		온라인강의제공 및 오프라인학원운영	메가스터디	메가스터디학원, 러셀학원	747,391
(주)하이컨시		오프라인학원운영	-	시대인재, 시대인재N	262,090
대성 계열[2]	디지털대성(주)	온라인강의제공 및 오프라인학원운영	대성마이맥	대성학원	188,128
	강남대성학원(주)	오프라인학원운영	-	대성학원	22,462
	대성출판(주)				8,749
	호법강남대성 기숙학원(주)				28,202
	강대마이맥(주)			두각학원	26,569
이투스 계열	이투스에듀(주)	온라인강의제공 및 오프라인학원 운영	이투스	강남하이퍼, 청솔학원	115,760
	이투스이씨아이(주)	오프라인학원운영	-	이투스247	13,840
(주)종로아카데미		오프라인학원운영	-	종로학원	36,909

* 금감원 전자공시시스템

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실

1) '성적향상 1위' 등으로 광고한 행위

7 피심인은 2017. 11. 16.부터 2023. 6. 21.까지 대학수학능력시험 관련 온라인 강의, 강의 이용권, 교재 등을 판매하면서 자신의 홈페이지[5], 수험생 대상 인터넷 커뮤니티[6], 인스타그램, 페이스북, ○○○○[7], 버스[8] 등을 통해 대성마이맥 출강 강사[9]

4) 법인의 전체 매출액으로 온라인 강의 제공 및 오프라인 학원 운영 외 사업분야 매출액도 포함된다.
5) 피심인은 대성마이맥(http://mimacstudy.com)이라는 이름으로 온라인 강의 및 모의고사 등을 구매할 수 있는 홈페이지를 운영하고 있으며, 이는 PC 및 모바일을 통해 접속 가능하다.
6) 피심인은 ○○○(네이버 카페 "○○○○○○○○○○○○", http://cafe.naver.com/○○○), ○○○(http://○○○.kr), ○○○○○○○○○(http://cafe.naver.com/○○○) 및 ○○○○○○ ○○갤러리에 이 사건 광고를 게재하였다. ○○○, ○○○, ○○○○○○○○○는 수험정보만을 중점적으로 다루는 커뮤니티인 것과 달리 ○○○○○○는 다양한 관심사를 다루는 종합 온라인 커뮤니티이나, '수능', '재수' 등의 하위 갤러리를 운영하고 있다.
7) ○○○○는 개인 맞춤형 광고 서비스를 제공하는 회사로, 피심인은 ○○○○와 제휴된 웹사이트에

및 강의에 대하여 아래 <그림 1> 내지 <그림 3>과 같이 '인강 3사 통합조사 수능 ○○[10] 1위 - 만족도 1위, 성적향상 1위, 추천강사 1위', '성적향상 1위' 등의 표현을 강조하여 광고하였다.[11] 또한, 위 광고 문구 하단에는 작은 글씨로 "한국갤럽조사연구소 2023 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사, 2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3·N수 873명 대상 조사 결과" 등의 제한사항이 기재되었다.

<그림 1> 2023년 ○○○ 강사 광고물 예시

* 소갑 제2호증

<그림 2> 2023년 ○○○ 강사 광고물 예시

* 소갑 제3호증

배너 형태로 이 사건 광고가 게재되도록 ○○○○에 광고를 의뢰하였다(소갑 제5호증).

8) 피심인은 버스 외부 또는 내부 하차문 상단에 광고를 게시하였다,

9) 이하 '피심인 출강 강사'라 한다.

10) 광고가 이루어진 강사 및 강의 등에 따라 국어, 영어, 사회문화, 윤리 등 과목명이 기재되었다.

11) 이하 '이 사건 성적향상 광고'라 한다.

<그림 3> 2023년 ○○○ 강사 광고물 예시

* 소갑 제2호증

8 구체적으로 이 사건 광고와 관련된 강사별 광고 기간·매체 및 광고 내용은 아래 <표 5>와 같다.

<표 5> 성적향상 1위 관련 광고 내역

강사명/상품명	광고기간	광고매체	광고 내용(* 제한사항)
○○○	2023.5.18. ~ 2023.6.4	홈페이지	인강 3사 통합조사 수능 국어 1위, 만족도 1위, 성적향상 1위, 추천강사 1위 * 한국갤럽조사연구소 설문 중 강의만족도, 추천하고 싶은 강사, 성적향상에 도움이 되는 강사 설문 응답 결과 (2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3·N수 873명 기준)
		○○○○○○	인강 3사 통합조사 수능 국어 1위, * 한국갤럽조사연구소 설문 중 강의만족도, 추천하고 싶은 강사, 성적향상에 도움이 되는 강사 설문 응답 결과 (2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3·N수 873명 기준)
		○○○ ○○○ ○○○○○ ○○○	인강 3사 통합조사 수능 국어 1위, 만족도 1위, 성적향상 1위, 추천강사 1위 * 한국갤럽조사연구소 2023년 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사, 2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3·N수 873명 기준)
○○○	2023.6.12. ~ 2023.6.21.	홈페이지	성적향상에 가장 도움이 된 영어 강사, 항상, 늘, 언제나 수능 영어는 Always ○○○ * 설문기관: 한국갤럽조사연구소 조사기간: 2023. 3. 9.~2023. 4. 23. 조사대상:총 873명(2024학년도 대학입시를 준비하고 있는 고/N수 중 2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강자 873명) 조사방법; 오프라인 대면 면접 조사 (구조화된 설문지에 기반한 자기 기입식 Online 조사)

			조사결과: 1) 수능 영어 영역 강사 중 가장 성적향상에 도움이 되는 강사 응답 결과
	2023.5.24.~ 2023.6.11.	홈페이지	성적향상에 가장 도움이 된 영어 강사는 '○○○'입니다 * 2023. 3. 9.~2023. 4. 23. 한국 갤럽에서 진행한 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사 결과 (2개 이상의 인강 사이트를 이용하고 있는 현재 고3 및 재수생 873명 대상)
		인스타그램	대표 3사 통합 성적향상에 가장 도움이 된 강사 * 2023. 3. 8.~2023. 4. 25. 한국갤럽에서 진행한 '유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사' 결과
	2022.9.1.~ 2022.9.30.	서울 버스 외부 55대, 서울 버스 내부 1,000대	수능영어 1위 리얼공감영어 ○○○ * 한국갤럽 수능 유료 인터넷 강의 사이트 및 강사 조사 결과 영어 영역 성적 향상, 지인 추천, 수강 경험 1위(2021. 4.~5./ 서연고 및 주요 대학 합격생 1,621명)
	2022.3.14.~ 2022.4.14	서울 버스 내부 500대	안되는 건 달라도 되게 하는 건 ○○○, 수능영어 1위 * 한국갤럽 21년 수능 유료 인터넷강의 사이트 및 강사 조사 결과 성적향상, 후배추천, 수강경험 1위 기준(2021. 4.~5./ 서연고 대학생 621명)
	2021.7.23.~ 2021.8.7.	홈페이지	성적향상, 수강경험, 지인추천 1위 전국이 공감하는 영어는 ○○○ * 2021. 4.~5. 한국갤럽 2021 수능 유료 인터넷 강의 사이트 조사 결과
	2019.5.1.~ 2019.5.31.	서울 버스 외부 100대	수능인강 영어 통합 1위, ○○○ * 한국리서치 서울대, 연세대, 고려대 2015~2018년 합격생 대상 영어영역 수강경험, 성적향상, 후배추천 1위
	2019.4.10.~ 2019.4.30.	홈페이지	서연고 합격생 수강경험, 성적향상 후배추천 4년 연속 1위 * 한국리서치 서울대, 연세대, 고려대 2015~2018 합격생 설문조사 기준 - 영어영역
○○○	2023.5.18.~ 2023.6.1.	홈페이지	사회문화·윤리 인강 3사 통합 1위 달성 * 한국갤럽조사연구소 2023년 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사 2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3·N수 873명 대상 사회탐구 9개 과목 통합 수강경험, 지인추천, 성적향상, 만족도 응답 비율 결과
	2023.5.23.~ 2023.6.1.	인스타그램	인강 3사 통합 통합 1위 달성 사회문화 1위, 윤리 1위, 사회전체 1위 Q3. 성적향상 당신의 성적 향상에 도움이 된 사회문화, 윤리 강사는 누구입니까? 사회문화, 윤리 인강 3사 통합 성적 향상 전과목 1위 ○○○ * 한국갤럽조사연구소 2023 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사 2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3·N수 873명 대상 사회탐구 9개 과목 통합 수강경험, 지인추천, 성적향상, 만족도 응답 비율 결과

	2023.6.1.~ 2023.6.21.	홈페이지	사회문화·윤리 인강 3사 통합 1위 * 한국갤럽조사연구소 2023 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사 2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3·N수 873명 대상 사회탐구 9개 과목 통합 수강경험, 지인추천, 성적향상, 만족도 응답 비율 결과
			수강 경험, 지인 추천, 성적 향상, 강사 만족도 사회문화, 윤리 인강 3사 통합 1위 ○○○은 결과로 말합니다 * 한국갤럽조사연구소 2023년 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사 2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3, N수 873명 대상 사회탐구 9개 과목 통합 수강경험, 지인추천, 성적향상, 만족도 응답 비율 결과
	2023.6.1.~ 2023.6.21	○○○○○○	수강 경험, 지인 추천, 성적 향상, 강사 만족도 사회문화, 윤리 인강 3사 통합 1위 ○○○은 결과로 말합니다 * 한국갤럽조사연구소 2023년 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사 2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3, N수 873명 대상 사회탐구 9개 과목 통합 수강경험, 지인추천, 성적향상, 만족도 응답 비율 결과
	2023.6.2.~ 2023.6.11.		성적향상에 도움 된 강사 1위, 사탐은 ○○○ * 2023.3.9.~4.23. 한국갤럽조사연구소 2023 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사 2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3·N수 873명 대상 사회탐구 9개 과목 통합 수강경험, 지인추천, 성적향상, 만족도 응답 비율 결과
	2023.6.2.~ 2023.6.11.	○○○○[12]	성적 향상에 도움이 된 강사 1위, 사탐은 ○○○ * 한국갤럽조사연구소 2023년 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사 2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3, N수 873명 대상 사회탐구 9개 과목 통합 수강경험, 지인추천, 성적향상, 만족도 응답 비율 결과
	2023.6.2.~ 2023.6.11.	페이스북	성적 향상에 도움이 된 강사 1위, 사탐은 ○○○ * 한국갤럽조사연구소 2023년 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사 2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3, N수 873명 대상 사회탐구 9개 과목 통합 수강경험, 지인추천, 성적향상, 만족도 응답 비율 결과
	2023.6.1.~ 2023.6.21.	○○○	사회문화·윤리 인강 3사 통합 1위 * 한국갤럽조사연구소 2023년 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사 2개 이상의 유료 인터넷 강의 수강 경험자 고3, N수 873명 대상 사회탐구 9개 과목 통합 수강경험, 지인추천, 성적향상, 만족도 응답 비율 결과
2019 올패스	2017.11.16.~ 2018.2.16.	버스[13] 내부 2,792대	서연고 선배들이 더 강력하게 추천하는 곳이 있다면 그곳을 선택하십시오 서연고 합격생 3년 연속 성적향상·후배추천 1위 * 한국리서치조사 15·16·17학년도 서울대, 연세대, 고려대 합격생 대상 유료인강 실태 설문 결과

* 소갑 제2호증

2) ‘화학Ⅰ 선택자보다 많은 유료 수강생 수’ 등으로 광고한 행위

9 피심인은 2022. 11. 16.부터 2022. 12. 1.까지 자신의 인터넷 홈페이지 및 수험생 대상 인터넷 커뮤니티[14] 등을 통해 아래 <그림 4>와 같이, ○○ 강사에 대하여 ‘수능 화학Ⅰ 선택자보다 많은 유료 수강생들의 선택’, ‘이미 화학 선택자 그 이상이 경험했습니다’라는 표현을 강조하면서, ‘2023학년도 대학수학능력시험 화학Ⅰ 선택자 대비 2023학년도 ○○T 주요 강좌 유료 수강생 수 총합’이라는 제한사항을 기재하여 광고하였다.[15]

<그림 4> 화학Ⅰ 선택자보다 많은 유료 수강생 관련 광고물 예시

* 소갑 제3호증

12) ○○○○는 소비자가 배너 광고를 클릭하면 일정한 금액을 광고비용으로 산정하여 광고주로부터 받은 광고비에서 해당 금액을 공제하고, 광고비가 모두 소진되면 광고 게시를 종료하는 형태의 서비스를 제공한다. 클릭 건수당 비용은 배너 광고 노출 빈도 등에 따라 달리 책정된다. 실제로 소비자가 이 사건 ○○○ 강사 관련 광고를 클릭한 횟수는 총 ○○○회로 확인된다(소갑 제5호증).
13) 서울, 통영, 대구, 일산, 부산, 인천, 대전에서 운행하는 버스
14) ○○○
15) 이하 ‘이 사건 수강생 수 광고’라 한다. 다만, 앞서 본 ‘성적향상 광고’와 함께 지칭할 경우에는 ‘이 사건 광고’라 한다.

나. 근거

10 이러한 사실은 피심인 각 소명자료(소갑 제2호증 내지 소갑 제5호증), 심의과정에서의 전체 진술(PPT 자료 포함) 등을 통해서 인정된다.

다. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

표시・광고의 공정화에 관한 법률[16]

제3조(부당한 표시・광고 행위의 금지)

① 사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고 행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고

2. ~ 4. 생략

② 제1항 각 호의 행위의 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다.

표시・광고의 공정화에 관한 법률 시행령[17]

제3조(부당한 표시・광고 행위의 내용)

① 법 제3조 제1항 제1호의 규정에 의한 허위・과장의 표시・광고는 사실과 다르게 표시・광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시・광고하는 것으로 한다.

② ~ ⑤ 생략

부당한 표시・광고의 유형 및 기준 지정고시[18]

16) 이하 '법'이라 한다.
17) 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되어 2022. 12. 27. 시행된 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.
18) 2019. 12. 12. 공정거래위원회 고시 제2019-11호로 개정되어 시행된 것을 말한다.

II. 14. 나. 배타성을 띤 절대적 표현의 표시・광고

자기자신이나 자기가 공급하는 상품(이하 “자기의 것”이라 한다)이 경쟁사업자의 것보다 현저히 우량 또는 유리하다고 나타내기 위하여 “최대”, “최고”, “최초”, “제일”, “유일” 등 배타성을 띤 절대적 표현의 용어를 사용하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 표시・광고행위는 부당한 표시・광고가 된다. 다만, 사업자가 명백히 입증하거나 또는 객관성이 있는 자료에 의해 절대적 표현이 사실에 부합되는 것으로 판단되고 경쟁사업자 또는 소비자에게 피해를 주지 않는 경우에는 이를 사용할 수 있다.

주된 표시·광고에 딸린 제한사항의 효과적 전달에 관한 가이드라인[19)]

III. 일반원칙

4. 제한사항은 주된 표시·광고의 의미, 적용범위 등을 제한할 수 있을 뿐이지, 거짓 주장을 치유할 수는 없다. 따라서 주된 표시·광고가 거짓이거나 거짓된 인상을 전달하는 경우, 주된 표시·광고 그 자체가 수정되어야 한다.

IV. 세부 가이드라인

제한사항을 효과적으로 전달하기 위해서는 다음의 세 가지 요소를 고려하여야 한다.

다. 표현의 명확성·구체성 및 평이성

제한사항은 그 의미가 명확하고 구체적이어야 한다. 또한, 제한사항은 소비자들이 이해하기 쉬운 용어와 문장으로 제시되어야 하고, 추가적인 설명 없이 난해한 법률용어나 기술적 용어로 제시되어서는 안 된다.

2) 법리

11 법 제3조 제1항 제1호 및 법 시행령 제3조 제1항에 따르면 거짓・과장의 표시・광고는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 소비자를 속이거나 소비자로

19) 2018. 12. 27. 공정거래위원회 예규 제314호로 제정되어 시행된 것을 말한다.

하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고로서 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있는 것을 말한다.

12 따라서 거짓·과장의 광고행위에 해당하는지 여부는 광고 내용이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀렸는지 여부(거짓·과장성), 광고 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부(소비자 오인성), 당해 광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부(공정거래 저해성) 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

13 또한 광고 내용 중 사실과 관련된 사항이 진실임을 입증할 책임은 광고행위를 한 사업자에게 있으며, 그 사실과 관련된 사항이 진실임에 대한 입증은 합리적·객관적 근거에 의하여야 한다.[20]

14 한편, 일반 소비자는 광고에서 직접적으로 표현된 문장, 단어, 디자인, 도안, 소리 또는 이들의 결합에 의하여 제시되는 표현뿐만 아니라 거기에서 간접적으로 암시하고 있는 사항, 관례적이고 통상적인 상황 등도 종합하여 전체적·궁극적 인상을 형성하므로, 광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 표시·광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하며,[21] 공정거래 저해성 여부는 표시·광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[22]

라. 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 이 사건 성적향상 광고행위

20) 대법원 2003. 3. 31. 선고 2002마4109 판결 참조
21) 대법원 2013. 6. 14. 선고 2011두82 판결, 대법원 2017. 4. 7. 선고 2016두61242 판결, 대법원 2018. 7. 12. 선고 2017두60109 판결 등 참조
22) 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누3875 판결, 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누14066 판결 등 참조

가) 거짓·과장성 여부

15 이 사건 대부분 광고는 기본적으로 대학수학능력시험을 응시하고자 하는 수험생 또는 이를 준비하거나 관심을 가지고 있는 사람을 주된 대상으로 하는 것이어서 '성적향상 1위', '만족도 1위', '추천강사 1위' 등의 표현을 주된 내용으로 내세운 위와 같은 광고의 취지는 다른 경쟁사업자들보다 실력 있는 강사진을 확보하고, 우수한 교육서비스를 제공하고 있음을 광고하고자 하는 것으로 보인다.

16 특히, 이 사건 광고의 대상이 되는 소비자들에게 어떤 교육서비스를 선택하는지는 향후 대입 수험 기간 및 합격 여부를 결정하는 하나의 요소로 작용하여 소비자들은 이를 제공하는 사업자들을 비교해 가면서 교육서비스를 선택할 수밖에 없게 되므로, 이 사건 성적향상 광고의 주된 내용을 내세운 '성적향상 1위', '만족도 1위', '추천강사 1위' 등 표현은 이 사건 광고의 소비자들이 교육서비스를 선택하는 데 매우 중요하게 고려되는 요소를 내용으로 한 표현이다.

17 한편, 이 사건 성적향상 광고를 접한 소비자들은 피심인 출강 강사의 강의력이 다른 강사에 비해 뛰어나고 강의의 품질이 우수하여 다른 강사·강의 및 유료 강의 사이트에 비해 성적이 향상되는 효과가 가장 뛰어나다는 인상을 형성할 것이다. 특히 이 사건 성적향상 광고는 '1위'라는 배타성을 띈 절대적 표현을 사용하고 배경색과 대비되는 색상·글씨 크기 등을 통해 강조함으로써 피심인 출강 강사 및 강의가 경쟁사업자의 강사·강의보다 성적 향상되는 효과의 정도가 현저히 뛰어나다는 인상을 전달하였다.

18 특히, 이 사건 성적향상 광고는 제한사항을 통해 피심인 출강 강사 및 강의가 수험생들에게 '성적향상 1위'의 효과가 있다는 점이 객관적으로 검증된 사실인 것과 같은 인상을 전달하였는데, '한국갤럽조사연구소 2023년 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사', '한국리서치 조사 15·16·17학년도 서울대, 연세대, 고려대 합격생 대상 유료 인강실태 설문 결과' 등의 표현을 제한사항에 기재함으로써, 피심인 출강 강사의 강의를 수강한 학생들의 성적향상 정도가 가장 크거나 성적이 향상된 학생의 수

가 가장 많다는 점이 피심인과 독립된 설문조사 기관을 통한 객관적인 설문조사의 방식에 의해 입증되었다는 인상을 형성하였다.

19 그러나 위와 같은 순위 표현은 어떠한 기관 또는 기준에서 순위를 매기고 측정하느냐에 따라 그 결과가 달라질 수 있는 상대적인 것이어서 순위의 근거가 되는 정보는 수험생들에게 알릴 필요가 있는 중요한 정보에 해당하고, 이를 객관적으로 정확하게 제공되지 않을 경우 순위 표현의 의미가 사실과 다르게 왜곡된 채 소비자들에게 인식될 여지가 있다.

20 살피건대, 앞서 인정한 사실 및 근거와 다음과 같은 사정을 관련 법령 및 법리에 따라 종합적으로 보면, 이 사건 성적향상 광고는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 표현한 것으로 거짓·과장성이 인정된다.

21 첫째, 배타성을 띤 절대적 표현은 사업자가 이를 명백히 입증하거나 객관성이 있는 자료에 의해 절대적 표현이 사실에 부합되는 것으로 판단되고 경쟁사업자 또는 소비자에게 피해를 주지 않는 경우 사용할 수 있으나 피심인은 이 사건 성적향상 광고와 관련된 강의를 수강한 수강생들의 성적향상 정도, 성적 향상된 수강생 비율 등 위의 광고 내용이 객관적 사실임을 입증할 근거자료를 제출하지 못하였고, 수강생의 성적 기록을 수집하거나 별도로 관리한 바가 전혀 없다고 답변하였다.[23]

22 둘째, 이 사건 성적향상 광고 문구로 표현된 '성적향상 1위' 등에 대한 근거로 제출한 설문조사 결과[24]는 위 광고의 내용과 직접적 관련성이 없고, 설문조사의 문항 역시 부적합하여 이 사건 성적향상 광고에 대한 적절한 실증자료로 받아들이기 어렵다.[25]

23 구체적으로, 피심인이 2023년에 실행한 설문조사의 문항은 "귀하의 성적 향상에 가장 도움이 될 것 같은 선생님을 순서대로 3명까지 골라주세요"의 방식으로,

23) 소갑 제2호증
24) 피심인은 한국리서치(2015년~2018년), 한국갤럽(2021년, 2021년, 2023년)에서 설문한 결과를 광고에 활용하였다.
25) 소갑 제2호증, 소갑 제3호증

2023년 이전에 실행한 설문조사 문항은 “귀하께서 작년 1년 동안 유료 강의를 들어본 선생님 중에서 성적향상에 가장 도움이 되었던 선생님 3명을 과목에 무관하게 선택해 주세요”의 방식의 설문조사를 진행하였음을 알 수 있는바, 위 설문조사 결과는 설문 응답자의 객관적인 실제 성적향상 정도 등에 관해서가 아니라, 성적향상에 대한 설문 응답자의 주관적 판단·소감 혹은 기대감 등을 확인한 것에 불과하다.

24 또한, 위 설문조사는 응답자가 선택할 수 있는 ‘보기’를 불충분하게 구성하여 응답 결과가 객관적 대표성을 담보한다고 평가하기 어렵다. 즉, 피심인은 과목에 따라 온라인상 강의 서비스를 제공하는 강사 중 3명 내지 9명 등 일부[26]만을 선택지로 제시하였는데, 설문조사 결과에 따르면 ‘최근 1년 이내에 해당 보기에 제시된 강사의 강의를 수강해본 경험이 없다’ 또는 ‘제시된 강사 이외의 강의를 수강하였다’고 선택한 응답자가 전체 응답자의 약 ○○%[27]에 달한 점에 비추어 보더라도, 명확하고 합리적인 기준에 따른 결과로 보기 부족하다.

25 이와 같이, 피심인은 설문조사 결과가 성적향상 효과와 직접적 관련성이 없고, 조사 방법이 미흡하거나 적합하지 않음에도 불구하고, 설문조사 결과를 단편적으로 해석하여 마치 수강생의 성적향상 효과가 확인된 것처럼 광고하였다.

26 따라서 피심인의 이 사건 성적향상 광고는 광고 내용이 사실에 부합함을 입증할 수 있는 합리적·객관적 근거 자료 없이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 광고한 것이므로 거짓·과장성이 있다고 판단된다.

나) 소비자 오인성 여부

27 일반적으로 소비자는 통상 광고에 나타나는 개개의 용어나 어휘를 주의 깊게

---

26) 예컨대, ‘2020년 한국갤럽 유료 수능 인터넷 강의 사이트 조사’는 국어 영역의 강사로 피심인 출강 강사 2명, ○○○○○, ○○○○ 출강 강사 각 1명씩만을 제시했을 뿐이다.

27) “국어 과목에서 최근 1년 이내에 수강해 본 경험이 있는 유료 수능 인터넷 강의 선생님을 모두 골라주세요”라는 응답에 전체 응답자 ○명 중 ○명이 “없음”, ○명이 “기타”를 선택했다. 참고로 동일 질문에 대해 “○○○(○명), ○○○(○명), ○○○(○명), ○○○(○명)” 순으로 응답한 것으로 나타나, 가장 많은 응답자가 선택한 ○○○ 강사보다 “없음”을 선택한 응답자의 수가 더 많은 것으로 확인된다.

연구하거나 고려하지 않고 또 실제로 표현되고 있는 것뿐만 아니라 간접적 또는 암시적인 것과 합리적으로 고려한 것의 총체적인 것으로 생긴 궁극적인 인상에 기초하여 광고의 의미를 이해하기 때문에 부당한 표시·광고에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 광고의 문리적인 의미는 물론 그 밖에 광고물을 전체적으로 고려하여 소비자가 받게 되는 광고물의 전반적인 인상에 기초하여 판단하여야 할 것이다.[28)]

28 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들은 사업자가 광고한 내용을 신뢰하여 그대로 받아들이는 것이 일반적이다.

29 또한, 이러한 구체적인 사실관계를 알지 못하는 일반 소비자로서는 위와 같은 광고를 접할 경우 피심인 출강 강사에 대한 강의 만족도나 성적향상의 효과가 가장 뛰어난 것으로 오인할 우려가 있으므로 소비자 오인성이 인정된다.

다) 공정거래 저해성 여부

30 이 사건 성적향상 광고의 주된 내용을 내세운 '만족도 1위', '성적향상 1위', '추천강사 1위' 등의 표현은 성적향상 여부 및 그 정도에 관한 정보로써 대학수학능력시험을 준비하는 소비자들이 온라인 강의를 선택할 때 중요하게 고려되는 요인으로 작용할 가능성이 상당하다.

31 특히, '성적향상 1위'는 배타성을 띈 절대적 표현으로 경쟁사업자와 비교하여 피심인 출강 강사・강의의 품질과 효과가 가장 뛰어나다는 점을 전달하여 소비자의 구매 결정에 영향을 줄 수 있다.

32 따라서 피심인의 위 광고행위는 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련 시장에서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

---

28) 서울고등법원 2000. 12. 14. 선고 2000누4219 판결.

2) 이 사건 수강생 수 광고행위

가) 거짓·과장성 여부

33 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 '수능 화학Ⅰ 선택자보다 많은 유료 수강생들의 선택'이라고 표현한 이 사건 수강생 수 광고를 접하는 경우, 대학수학능력시험에서 화학Ⅰ 과목을 선택한 응시자의 수보다 해당 강사[29]의 강의를 유료로 듣는 수강생 수가 더 많을 정도로 화학Ⅰ 과목을 선택한 학생 대부분이 해당 강사의 강의를 수강하며, 수강생 수가 많은 만큼 해당 강사의 인지도 및 강의력이 뛰어나고 강의 품질이 우수하다는 인상을 형성할 것이다. 특히 이 사건 광고는 마치 '2023학년도 대학수학능력시험 화학Ⅰ 선택자 대비 2023학년도 ○○T 주요 강좌 유료 수강생 수 총합'이라는 구체적인 수치를 통해 입증된 객관적 사실이라는 인상을 전달하였다.

34 살피건대, 앞서 인정한 사실 및 근거와 다음과 같은 사정을 관련 법령 및 법리에 따라 종합적으로 보면, 이 사건 수강생 수 광고는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 표현한 것으로 거짓·과장성이 인정된다.

35 즉, 2022년 해당 강사의 강의를 수강한 수강생 수는 2023학년도 대학수학능력시험 화학Ⅰ 과목의 응시자 수보다 많지 않은 것으로 확인되었다. 피심인은 해당 강사의 화학Ⅰ 주요 강좌[30]의 수강생 수를 모두 합산한 값이 ○○명이므로, 2023학년도 대학수학능력시험 화학Ⅰ 과목의 선택자 수인 70,745명보다 많다고 답변하였으나, 사실은 동시에 여러 개의 강좌를 수강하는 수강생을 중복하여 집계한 수치로, 실제 수강생 수보다 상당히 부풀려진 것으로 나타났다.

36 실제로 중복을 제외한 해당 강사의 수강생 수는 ○○명으로 중복하여 집계된 수강생 수보다 ○○명이나 적으며[31], 2023학년도 대학수학능력시험 화학Ⅰ 과목 응

29) '○○ 강사'를 의미한다. 이하 같다.
30) 피심인은 ○○ 강사의 연간 강의계획(커리큘럼) 가운데 무료 특강인 pre-Chemistory 강의를 제외한 모든 강의를 '주요 강좌'라고 지칭하였다.
31) 이는 피심인의 강의 서비스를 이용하는 수강생의 상당수가 정액요금을 지불하고 무제한으로 강의를

시자보다도 ○○명 적은 사실은 아래 <그림 5> 내지 <그림 7>을 통해 명백히 확인된다.

<그림 5> ○○ 강사 2023학년도 화학Ⅰ 강좌별 수강생 현황

* 소갑 제3호증

<그림 6> 2023학년도 ○○ 강사 화학Ⅰ 강좌별 수강생 합계 (중복제외)

* 소갑 제3호증

<그림 7> 2023학년도 수능 사회 · 과학탐구 영역 과목별 응시자 현황

과목명	인원(명)	과목명	인원(명)
생활과 윤리	142,541	물리학Ⅰ	62,309
윤리와 사상	34,226	화학Ⅰ	70,745
한국지리	34,489	생명과학Ⅰ	140,978
세계지리	25,980	지구과학Ⅰ	146,060
동아시아사	20,413	물리학Ⅱ	2,628
세계사	16,457	화학Ⅱ	2,841
경제	4,927	생명과학Ⅱ	4,939
정치와 법	25,682	지구과학Ⅱ	2,758
사회·문화	127,189		

* 소갑 제4호증

수강할 수 있는 강의 이용권(패스 상품)을 구매하여 다수의 강의를 수강하기 때문으로 추정된다.

37 따라서 피심인의 이 사건 수강생 수 광고행위는 중복 집계를 통해 실제보다 수강생 수를 부풀려 마치 대학수학능력시험에서 화학Ⅰ을 응시한 대다수의 수험생이 해당 강사의 강의를 수강한 것처럼 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 광고하였으므로, 거짓·과장성이 인정된다.

나) 소비자 오인성 여부

38 앞서 본 바와 같이, 보통의 주의력을 가진 일반 소비자는 특정 강사의 수강생 수 등에 대한 정보를 얻기 어려워 사업자가 제시한 정보를 더 깊게 신뢰할 수밖에 없다. 즉, 일반 소비자들은 이 사건 수강생 수 광고를 접할 경우 해당 강사의 강의 품질이 뛰어나 대학수학능력시험에서 화학Ⅰ 과목을 선택한 응시자 대다수가 해당 강사의 강의를 수강한 것으로 인식될 가능성이 크다.

39 따라서 피심인의 위 광고행위는 화학Ⅰ과목 응시자 대부분이 해당 강사의 수업을 수강하는 것처럼 소비자들이 오인하거나 오인하게 할 우려가 있으므로 소비자 오인성이 인정된다.

다) 공정거래 저행성 여부

40 이 사건 수강생 수 광고는 해당 강사의 수강생 수가 대학수학능력시험 화학Ⅰ 전체 응시자 수를 능가할 정도로 해당 강사의 인지도, 시장점유율 및 강의력 등이 우수하여 다른 경쟁사업자들보다 우위에 있음을 광고한 것으로 보이고, 특정 교육서비스 사업자가 다른 경쟁사업자들보다 우위에 있는지 여부는 소비자들이 온라인 강의를 선택할 때 중요한 고려요인으로 작용할 가능성이 상당하다.

41 따라서 피심인의 위와 같은 광고행위는 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련 시장에서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

3) 소결

42 그렇다면, 피심인의 위 가. 행위는 법 제3조 제1항 제1호의 거짓·과장의 광고행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치

43 위 2. 가. 행위는 피심인이 장래에 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 피심인들에게 행위금지명령을 부과하기로 한다. 한편, 이 사건 광고로 인해 직접 피해를 입은 자가 불특정 다수인 점, 이 사건 광고의 횟수, 기간, 게재된 매체와 피심인이 교육서비스를 제공하는 영업을 계속하고 있는 점 등을 고려할 때 소비자에게 남아있을 오인효과를 제거할 필요가 있다고 인정되므로 법 제7조 및 법 시행령 제8조에 따라 공표명령도 함께 부과하기로 한다.

나. 과징금 부과

1) 과징금 부과 여부

44 이 사건 광고는 소비자의 구매 선택에 영향을 줄 수 있는 중요한 고려요인으로 작용하므로 이 사건 부당한 광고행위가 다수 소비자에게 미치는 영향이 결코 작다고 할 수 없는 점, 대입 교육서비스 시장은 수많은 시장참여자로 인한 정보 범람 및 정보 비대칭 상황 속에서 사업자의 광고에 의존한 구매 결정이 이루어지는 경우가 많아 부당한 광고로 인한 구매선택 왜곡이 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다는 점 등을 종합적으로 고려하여 법 제9조, 법 시행령 제12조, 제15조 및 '표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반사업자 등에 대한 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'[32](이하 '과징금 고시'라 한다)를 적용하여 피심인에게 과징금을 부과하기로 한다.

32) 2021. 12. 29. 개정 공정거래위원회 고시 제2021-46호를 말한다.

2) 산정기준

45 피심인의 위 2. 가. 행위에 대한 관련매출액은 법 제9조, 법 시행령 제12조 제1항에 따라 위반기간(2017. 11. 16. ~ 2023. 6. 21.)[33]동안 이 사건 광고행위로 인해 직·간접적 영향을 받은 교육서비스의 매출액을 말하나, 이 사건 광고행위는 피심인 소속의 일부 출강 강사 및 강의에 대해 이루어진 반면, 피심인의 온라인 강의를 이용하는 대부분 수강생은 패스 상품[34]을 구매하고 있어 패스 상품으로부터 발생하는 매출액 중 이 사건 광고행위와 관련된 매출액을 구체적으로 산정하기 곤란하다. 따라서 이 사건의 경우 객관적인 관련 매출액 산정이 어려우므로 법 제9조 제1항 단서 규정에 따라 5억 원을 초과하지 아니하는 범위에서 정액과징금을 부과하기로 한다.

46 위 2. 가. 행위는 부당한 표현이 광고 내용 중 중점적으로 강조된 사항으로 보기 곤란한 점, 이 사건 광고행위로 인하여 피심인이 상당한 규모의 부당이득을 얻었다고 보기 어려운 점, 광고가 1년 이상 지속된 점 등을 고려할 때, 위반행위의 중대성의 정도가 '중대성이 약한 위반행위'에 해당하므로, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 가. 2)의 규정에 따라 5백만 원 이상 2억 원 미만의 범위 내에서 과징금을 부과하되, 이 사건 위반행위와 내용 및 정도 등을 감안하여 160,000,000원을 산정기준으로 정한다.

3) 1차 조정

47 위 산정기준이 관련매출액을 기준으로 산정되지 아니하였고 이 사건 위반기간이 1년을 초과하였으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 2. 나. 3)에 따라 위 산정기준의 100분의 30에 해당하는 금액을 가산한 208,000,000원을 1차 조정 산정기준으로 정한다.

4) 2차 조정

33) 위 2. 가. 행위는 피심인 출강 강사의 강의에 대한 구매를 유도한다는 동일·유사한 목적 하에 지속적·반복적으로 이루어진 점을 고려하면 과징금 고시 Ⅱ. 6. 나. 2)항에 따라 하나의 광고행위에 해당한다.

34) 소비자가 정액 요금을 지불하면 피심인이 제공하는 모든 강의를 1년간 또는 무제한으로 수강할 수 있는 상품을 '패스 상품'이라 하는데, 피심인은 패스 상품을 약 19만원 내지 46만원으로 판매하였다.

48 피심인은 조사 단계부터 공정거래위원회의 심리 종결일까지 일관되게 행위 사실을 인정하여 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하는 등 조사에 적극 협력하였다고 인정되므로, 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. 3) 가)에 따라 위 1차 조정 산정기준에서 100분의 20을 감경한 166,400,000원을 2차 조정 산정기준으로 정한다.

5) 부과과징금의 결정

49 이와 같이 2차 조정 산정기준을 피심인에 대한 부과과징금으로 정하되, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 라.에 따라 1백만 원 미만을 버린 금액인 166,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

50 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제3조 제1항 제1호에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제7조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제9조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 12월 5일

의 장 위 원 고 병 희

위 원 서 정

위 원 조 성 진

<별지> 공표명령 문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 주식회사 디지털대성은 대성마이맥(www.mimacstudy.com)을 통해 대학수학능력시험 관련 온라인 강의, 강의 이용권, 교재 등을 판매하면서 다음과 같이 거짓·과장의 표시·광고행위를 하여 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

○ 객관적인 근거 없이 또는 광고내용과 직접적 관련성이 없거나 적합하지 않은 설문조사 등을 근거로 특정 강사 및 강의에 대해 '만족도 1위', '성적향상 1위', '추천강사 1위' 등과 같이 성적향상 효과가 우수한 것처럼 광고하는 행위

○ 객관적인 근거 없이 수강생 수를 실제보다 부풀려 대학수학능력시험 특정 과목 응시자 수보다 수강생 수가 많은 것처럼 광고하는 행위

2023. . .

주식회사 디지털 대성

대표이사 ○ ○ ○